

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0007850-87.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **PAULO BRUNO DANIEL**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Erasmão Samuel Tozetto****VISTOS.**

Paulo Bruno Daniel, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 30 de julho de 2016, por volta das 14h27min, na Rua Visconde de Parnaíba, número 655, Brás, São Paulo, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava para entrega a consumo de terceiros de qualquer forma, drogas consistentes em 03 (três) porções de maconha, pesando 1,906 gramas, isso sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta na denúncia, policiais militares, em patrulhamento de rotina, foram acionados via COPOM para atenderem uma denúncia sobre traficância no local dos fatos. Dirigiram-se ao local quando avistaram o acusado parado em frente a sua residência segurando uma sacola.

Desconfiados da tal atitude, os policiais resolveram abordar o acusado.

Em revista pessoal nada foi encontrado com o acusado, contudo, após autorização de Paulo, adentraram na residência, onde nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, ao saírem da casa do acusado, os policiais resolveram averiguar o interior de seu veículo quando então foram encontrados os entorpecentes supramencionados, acondicionados em duas embalagens, que estavam no porta malas e outra no porta luvas.

0007850-87.2016.8.26.0635 - lauda 1

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Indagado pelos policiais, o acusado negou a posse das drogas.

Em poder do acusado foi apreendida uma balança de precisão.

Diante de tal situação, o acusado foi detido em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial.

Denúncia recebida às fls.133/134.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa preliminar às fls.160/162.

Laudos IC entorpecentes às fls.145/147.

Laudos IC objeto às fls.148/150.

Realizada a instrução processual, com a oitiva de três testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Ao final, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação pelo delito de tráfico, enquanto a defesa pugnou pela absolvição.

Folha de antecedentes às fls. 131/132.

Certidão às fls. 137/138

É O RELATÓRIO.**DECIDO.**

A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 31/33 e no laudo de exame químico-toxicológico de fls.145/147, que atestou tratar-se de *Tetrahydrocannabinol* popularmente conhecida como maconha às substâncias apreendidas em poder do acusado.

A testemunha Wiltone, vigilante, disse que A testemunha Wiltone, disse que conhece o réu de vista. Na data dos fatos presenciou uma discussão envolvendo o réu e a esposa dele, após, notou a chegada da polícia, pensou tratar-se de algo envolvendo a discussão. Não ficou no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

local para acompanhar a abordagem.

A testemunha Gustavo, policial militar, disse que sua equipe recebeu, via COPOM, notícia de tráfico de drogas, chegando ao local descrito na denúncia, abordou o réu, com ele nada de ilícito foi encontrado, franqueada a entrada em sua residência, também nada de ilícito foi encontrado. Ao revistar o carro do réu, que estava em frente à sua residência, no porta-luvas foi encontrado um tijolo de maconha e um objeto metálico com seis pequenas porções de maconha em seu interior. No porta-malas do veículo foram encontrados mais seis tijolos de maconha. Indagado, confessou a propriedade dos entorpecentes.

A testemunha Edjanildo, também policial militar, ratificou o depoimento prestado por seu parceiro de farda.

Na fase inquisitorial o réu alegou que não é possuidor ou detentor do entorpecente. Disse que cedeu o veículo a sua ex-esposa, com quem teve uma discussão por volta das 11h, qual atualmente mantém relacionamento com pessoa envolvida com comércio de entorpecentes. Disse que sua ex-esposa devolveu o carro por volta as 14h20min. Alegou que logo após sua ex esposa sair, policiais militares o abordaram ainda na porta de sua casa. Disse que o policial militar perguntou se tinha arma ou droga em casa e afirmou ao policial que nada tinha. Disse que deixou os policiais entrarem em sua residência. Disse que vistoriaram a casa inteira e, quando saíram avistaram avistaram o veículo. Disse que lhe foi solicitado as chaves do carro, vindo a entregar a chave ao policial, quando foi surpreendido com o encontro de entorpecentes e uma balança no interior do carro. Disse que está inconformado com a prisão e que nunca teve envolvimento com drogas. Disse que tem plena convicção de que a droga foi plantada por sua ex-esposa ou pelo atual companheiro desta.

Em juízo, o réu alegou que prestava serviços de informática para diversos Distritos Policiais, após um tempo passou a prestar serviços de informante para a polícia, recebia dinheiro dos policiais e adquiria


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entorpecentes, com a finalidade de descobrir os traficantes do local. Com relação as drogas descritas na denúncia disse que policiais, dos quais não recorda os nomes, de uma Delegacia lhe deram pouco mais de mil e quinhentos reais para adquirir entorpecentes com fulcro de descobrir o chefe do tráfico em um local na Freguesia do Ó. Adquiriu os entorpecentes, avisou os policiais quem era o traficante, porém, esqueceu de entregar os entorpecentes, que ficaram em seu veículo. Na mesma noite teve uma recaída e passou a consumir as drogas. No dia seguinte foi abordado pelos policiais, explicou para eles o serviço que prestava, mas eles o pressionavam. Alegou que devolveria os entorpecentes.

Nesta quadra, a ação é procedente.

Assim, o delito de tráfico de drogas restou evidenciado no conjunto probatório, onde se destacam os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, descrevendo de modo coerente e firme como se deu a abordagem do acusado em poder da droga apreendida.

Em relação ao fato de os relatos partirem de policiais, não significa que devam sofrer desvalia crítica preconceituosa, até porque não se provou que tivessem motivos pessoais para incriminar um inocente, nunca sendo demais repisar que "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP, 1ª Câmara Criminal, *RT*, 616/287). No mesmo sentido: *RT*, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc.

Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza e da quantidade de substâncias apreendidas incompatíveis com o uso próprio, assim como a sua forma de acondicionamento,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em duas embalagens e uma balança de precisão.

No caso em tela, tratava-se de denúncia anônima via COPOM sobre tráfico de entorpecentes e os dois policiais relataram que o acusado confessou que o entorpecente era seu. Por outro lado, o acusado não trouxe qualquer prova para embasar sua versão, em juízo alterou sua versão prestada em sede policial, não indicou quem seriam os policiais que pediram para ele adquirir o entorpecente, assim como não conseguiu explicar o porquê da não devolução do entorpecente, de acordo com sua versão. Assim, o tráfico restou caracterizado.

Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, impõe-se o desate condenatório, assinalando-se que, no caso em tela, autoria e materialidade do delito estão amplamente comprovadas.

Resta-me, portanto, a dosimetria das penas.

O réu é primário, não ostenta antecedentes que possam ser considerados desabonadores, de modo que, orientada pelos critérios dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo para o crime de tráfico a pena-base em **05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.**

Por oportuno, cabe destacar que, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, bem como que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, incide na espécie a causa de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Com relação ao *quantum* de diminuição da pena, ante a grande quantidade de entorpecente apreendido, quase dois quilos, as penas devem sofrer o decréscimo mínimo de 1/6 (um sexto), ficando definitivamente estabelecidas em **04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.**

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do réu.

A pena privativa de liberdade aplicada será inicialmente descontada em regime **SEMIABERTO**, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, anotando-se que o réu poderá recorrer em liberdade.

Tendo em vista o montante de pena fixado, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, assim como a aplicação do *sursis*.

Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para **CONDENAR** o réu **PAULO BRUNO DANIEL**, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de **04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Fixo o regime SEMIABERTO para início de cumprimento de pena.**

Deixo de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, em razão de tratar-se de crime sem vítima determinada.

Deixo de oficiar à Corregedoria da Polícia Civil, tendo em vista que pode ser provocada diretamente pelo interessado, sendo desnecessária providência judicial nesse sentido.

Defiro o direito de o réu recorrer em liberdade, ante a ausência de alteração das circunstâncias fáticas.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido. Oficie-se à Delegacia de origem.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

São Paulo, 13 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**